



Ayuntamiento de Llanes

Negociado
DISCIPLINA URBANISTICA



3C70 5F5X 6N4U 5V3G 09KP

DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

AYUNTAMIENTO DE LLANES
SALIDA
Fecha 16/09/2021 12:51:26
Num. 11800

Asunto

NOTIFICACION RESOLUCION

Interesado

RAUL GUTIERREZ SALGADO
C/ MARQUES DE TEVERGA 20 6º E, S/N
33005 - OVIEDO
ASTURIAS

Con fecha de 16/09/2021, la Concejal Delegada ha dictado la siguiente resolución:

D^a. M^a Covadonga García de la Llana, Concejala Delegada de Urbanismo (Gestión, Disciplina y Planeamiento) y Patrimonio, Consumo, Transportes y Comunicaciones y Suelo Industrial, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, Ley 27/ 2013 de Modernización y Sostenibilidad de la Administración Local y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y Resolución de la Alcaldía de 27 de junio de 2019, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en el día de hoy ha dictado la siguiente **Resolución**:

CONSIDERANDO el informe jurídico de fecha 16 de septiembre del 2021, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Con relación al expediente de referencia, la Técnico que suscribe, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 15 de julio del corriente se dicta la Resolución que a continuación literalmente se transcribe:

D^a. M^a Covadonga García de la Llana, Concejala Delegada de Urbanismo (Gestión, Disciplina y Planeamiento) y Patrimonio, Consumo, Transportes y Comunicaciones y Suelo

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

Industrial, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, Ley 27/ 2013 de Modernización y Sostenibilidad de la Administración Local y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y Resolución de la Alcaldía de 27 de junio de 2019, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en el día de hoy ha dictado la siguiente **Resolución**:

CONSIDERANDO el informe de la Jefa de Servicio de Urbanismo y Patrimonio de fecha 15/07/2021, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Con relación al expediente de referencia, la Técnico que suscribe, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 3 de diciembre de 2020 tiene entrada en el Servicio de Urbanismo, escrito firmado por D. Raúl Gutiérrez Salgado y D. Juan Manuel Ruera Moreno, referido al Club Marítimo de Celorio, en el que se solicita se adopten las medidas necesarias para evitar que sigan produciéndose excesos con ocasión de la organización de conciertos, emisión de música amplificada y concentración de público en sus instalaciones, que se dé vista de los expedientes en que se hayan concedido al Club Marítimo de Celorio y a cualquiera de las empresas a las que subarrienda espacios, como el chiringuito Nordeste, licencias urbanísticas y de cualquier actividad, incluida la de organizar conciertos, que se dé vista de las mediciones que se pudieran haber realizado durante el verano de 2020 de las emisiones acústicas procedentes de las actividades en el Club Marítimo de Celorio. Del escrito mencionado se da traslado al Negociado de Sanciones de este Ayuntamiento para el despacho de las cuestiones de su competencia.

II.- Consultado al respecto el Archivo Municipal se localiza licencia de obras de fecha 27 de enero de 1972, otorgada a D. Carlos Duplá Fernández, de Oviedo, para la construcción de un Club Marítimo, según proyecto técnico, en una finca de dicho club y denominada Palombina, S.A., en Celorio.

El proyecto de edificio e instalaciones para el club marítimo, redactado por el arquitecto D. Luis de Aldecoa, comprendía "la construcción de un edificio y las instalaciones correspondientes para recreo y deportivas, con destino al Club Marítimo de Celorio y las principales obras que se realizarían serían las siguientes: construcción de un edificio de

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

planta baja, en el que se situarían los servicios que a continuación se expresan: bar, sala de juegos, salón, oficina y aseos. En la parte central externa de este edificio se pretendía una terraza y pista de baile, así como zonas verdes para su aprovechamiento como merendero. Lindando con la pista de baile, al fondo de la finca, se construirá un templete para la orquesta. Como instalaciones deportivas a realizar se cuenta una cancha de tenis y una piscina, situadas a izquierda y derecha de la finca, respectivamente.

La superficie construida en la edificación sería de 231,30 m², la superficie construida en la piscina de 104 m², la superficie de la cancha de tenis, 260,70 m² y la pista de baile y terraza de 180 m²., según recoge el mencionado proyecto técnico.

III.- Sin embargo, no ha sido posible localizar en el Archivo Municipal la preceptiva licencia de actividad clasificada y de puesta en funcionamiento de la actividad. Por ello, con fecha 29 de marzo, se requirió al Club Marítimo de Celorio para que aportara al presente expediente copia de dicha licencia de actividad.

IV.- El día 22 de abril del corriente se comunicó a D. Raúl Gutiérrez Salgado la relación de expedientes solicitada, así como la disponibilidad para su consulta.

V.- Con fecha 10 de mayo se solicita informe al Vigilante Urbanístico para que emita informe relativo a la existencia de actividad en las instalaciones pertenecientes al Club Marítimo de Celorio sujeta al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, evacuándolo el día 12 de mayo como sigue: "En referencia a este expediente, personado en el lugar, se realiza el siguiente informe. El Club Marítimo de Celorio a día de hoy está cerrado y sin ningún tipo de actividad, la actividad como tal la tiene del 1 de junio al 30 de septiembre. Se adjuntan fotografías. A los efectos oportunos."

VI.- Nuevamente, el día 25 de mayo, se reitera petición al Club Marítimo de Celorio para que aporte al expediente licencia de actividad/instalación y apertura/funcionamiento correspondiente al establecimiento.

VII.- Mediante Resolución fechada el 17 de junio se ordena al Servicio de Vigilancia e Inspección urbanística municipal que efectúe un control de carácter semanal, desde el día siguiente a la notificación de dicha Resolución, personándose en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio a los efectos de comprobar la supuesta actividad que se desarrollaría en el Club y la descripción de la misma, emitiendo informe de las visitas giradas.

VIII.- Informa el Vigilante de Urbanismo y Medioambiente el 22 de junio que "el Club Marítimo de Celorio, actividad de hostelería, de momento solo abre los fines de semana, la semana que viene comenzará a abrir todos los días hasta el 15-20 de septiembre, con horario de 10 h a 1h de la noche".

IX.- Mediante Resolución fechada el 23 de junio, se reitera petición de licencia de actividad clasificada al Club Marítimo de Celorio, concediendo al efecto un plazo de cinco días, con la

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

advertencia expresa de que en caso de no atender al requerimiento efectuado se procederá a la paralización y clausura del local.

X.- Obran en el expediente informes de la Policía local de fechas 4 y 5 de julio en los que se indican que el Club se encuentra abierto y que en el mismo se sirven consumiciones varias.

XI.- A la vista de la documentación obrante en el expediente, se deduce que el Club Marítimo de Celorio ha venido celebrando a lo largo de los últimos años, durante las temporadas de verano, fiestas o actuaciones musicales en horario nocturno en sus instalaciones con o sin autorización municipal de carácter ocasional o extraordinaria, permaneciendo cerrado el resto del año.

XII.- En el expediente con número de codificado URB/2021/475, a tenor de la Resolución de 13 de julio, se ha decretado:

“Primero.- Otorgar **licencia de apertura de servicio de temporada**, emplazado en la playa de Palombina, en Celorio, Llanes, con un aforo máximo de 78 personas, siempre que se cumplan y garanticen las medidas establecidas como consecuencia de la crisis sanitaria COVID-19, por D. Julio Bobes Bascarán con DNI 71645986-C, actuando en calidad de presidente y en nombre y representación del Club Marítimo de Celorio, durante el periodo autorizado por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en su Resolución de fecha 16 de julio de 2018; el establecimiento se localiza en la parcela con referencia catastral 3606811UP5130N0001AO de titularidad privada, condicionada a lo siguiente:

-El establecimiento deberá de disponer de un contenedor de basura que reúna condiciones de estética adecuadas, donde se recogerán en bolsas de plástico, los residuos de la propia instalación. El contenido del citado recipiente será depositado en los contenedores de residuos más próximos, evitando la proliferación de malos olores, procesos de descomposición y concurrencia de animales o insectos al mismo. El incumplimiento de este deber acarreará la revocación de la licencia y el desmantelamiento de la instalación.

-Los precios de bebidas y alimentos que se expendan en el bar, deberán estar en sitio visible para el público. El acopio de aperitivos, tapas y alimentos elaborado exigirá la tenencia de expositores refrigerados en perfecto estado de funcionamiento y con la temperatura adecuada.

-No se podrá instalar en el bar ningún tipo de publicidad sin la expresa autorización del Ayuntamiento de Llanes. Tampoco se podrá instalar en el bar equipos de reproducción sonoros o audiovisuales, ni realizar espectáculos musicales en directo u otra actividad análoga, sin la previa y expresa autorización municipal.



-El horario de apertura y cierre será el establecido en el Decreto 90/2004, de 11 de noviembre, por el que se regula el régimen de horarios de los establecimientos, locales e instalaciones para espectáculos públicos y actividades recreativas en el Principado de Asturias, sin perjuicio de lo que el Excmo. Ayuntamiento de Llanes acuerde sobre la regulación de los horarios de las terrazas.

Segundo.- Se habrán de cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de fecha 16 de julio de 2018 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, por la que se autoriza la instalación."

Dicha licencia de **apertura de servicio de temporada** (chiringuito de playa), se circunscribe al espacio recogido en la memoria técnica obrante en el expediente mencionado, es decir, a 28,78 m2 para el chiringuito y a 32,60 m2 para la terraza.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 84 de la ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, determina:

1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:

- Ordenanzas y bandos.
- Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.
- Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En la actualidad véase el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 2 octubre).
- Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
- Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.



2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.

Por otra parte, el artículo 84 bis del mismo texto legal preceptúa:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.

No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:

a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.

b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado.

2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes:

- a) La potencia eléctrica o energética de la instalación.
- b) La capacidad o aforo de la instalación.
- c) La contaminación acústica.
- d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración.
- e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes.
- f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico.



3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.

De igual forma el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL) y el artículo 2 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre e instrucciones complementarias aprobadas por Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963, sujetan a licencia la apertura los establecimientos industriales y mercantiles, indicando el primero que, cuando con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se destinara específicamente a establecimiento de características determinadas, no se concederá el permiso de obras sin el otorgamiento de la licencia de apertura si fuere procedente.

Por otra parte el artículo 8.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, dispone: "Los establecimientos y locales regulados en la presente Ley, previamente a su puesta en funcionamiento, necesitarán obtener la preceptivas licencias municipales, sin perjuicio de otras autorizaciones que pudieran ser exigibles."

El Decreto 91/2004, de 11 de noviembre, por el que se establece el catálogo de los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos, locales e instalaciones públicas en el Principado de Asturias, indica en su artículo 3:

1.- En los supuestos de establecimientos, locales o instalaciones públicas dedicados a la celebración separada, en el tiempo o en zonas diferenciadas, de uno o varios espectáculos o actividades compatibles entre sí, en las licencias municipales se hará constar con exactitud y separadamente cada uno de dichos espectáculos o actividades de acuerdo con las denominaciones y definiciones establecidas en el catálogo que mediante el presente Decreto se aprueba.

2.- En los establecimientos, locales o instalaciones públicas en los que se pretenda desarrollar espectáculos o actividades distintos de los previstos en la licencia otorgada, la celebración de dichos espectáculos o actividades precisará de la correspondiente autorización otorgada por la Administración competente en cada caso.

Por último, el artículo 18 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, dispone:

1. Los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos, locales o instalaciones que cuenten con las respectivas **licencias** a tal fin no necesitarán de ningún otro trámite para su celebración.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

2. Los espectáculos públicos y actividades recreativas no contemplados en el apartado anterior necesitarán **autorización administrativa** de la respectiva Administración pública.

Teniendo en cuenta que la licencia de obras se concedió en el año 1972, se podría presuponer, en aplicación del artículo 22 del RSCL mencionado, que el establecimiento de referencia disponía de la preceptiva licencia de actividad, otorgada en la misma fecha, en este caso clasificada en función de su potencial carácter molesto (bar, pista de baile).

No obstante, a tenor de la documentación disponible en los diversos expedientes existentes en este Ayuntamiento, se deduce que, a lo largo de los últimos años, el establecimiento ha permanecido cerrado durante los meses de invierno, funcionando con autorizaciones excepcionales para desarrollar actividades recreativas en época estival.

Requerida de forma reiterada la licencia de actividad clasificada con la que debería contar el establecimiento, no ha sido aportada por el interesado, pese a la insistencia de esta Administración. Tampoco ha sido posible su localización en el Archivo Municipal, por lo que, una vez constatada la apertura del establecimiento denominado Club Marítimo de Celorio, según se pone de manifiesto en los informes de la Policía Local y del Vigilante urbanístico mencionados en el presente informe, resulta que se está ejerciendo una actividad potencialmente molesta que carece de licencia ambiental y, por tanto, deviene en una actividad clandestina, teniendo en cuenta que la licencia de uso del suelo no está implícitamente concedida al otorgarse la licencia de obras para la construcción de que se trate.

En este sentido resulta significativa la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1993 cuyo tenor literal dice: "si se carece del permiso necesario para desarrollar una actividad, ésta no puede continuar desempeñándose hasta tanto se obtenga la pertinente licencia, pues la Administración, tutelando el interés público por el cual la actividad en cuestión se encuentra intervenida administrativamente, no sólo puede, sino que debe poner fin a la actividad ilícita, adoptando previamente la resolución que le sirva de fundamento, la cual será inmediatamente ejecutiva".

También la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1983: "Las actividades sujetas al RAM, ejercidas sin licencia, se conceptúan clandestinas y como una situación irregular de duración indefinida, que no legitima el transcurso del tiempo, pudiendo ser acordado su cese por la autoridad en cualquier momento, correspondiendo tal atribución a la Alcaldía."

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1984 dice: "Ordenar la clausura de un establecimiento por carecer de licencia de apertura no es una medida sancionadora, sino una medida de restauración de la legalidad, violada por incumplimiento del artículo 22



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



3C70 5F5X 6N4U 5V3G 09KP

DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

RSCL o de la legalidad sectorial de las actividades calificadas, para cuya restauración es claro que no es procedente el expediente sancionador."

Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1990, que indica: "La apertura clandestina de establecimientos comerciales e industriales, o el ejercicio sin la necesaria licencia de actividades incluidas en el RAM obligan a adoptar de plano y con efectividad inmediata, la medida cautelar de clausurar el establecimiento o paralizar la actividad, con el fin de evitar que se prolongue en el tiempo la posible transgresión de los límites impuestos por exigencias de la convivencia social, hasta la obtención de la oportuna licencia que garantice la inexistencia de infracciones."

La clausura de la actividad que, en su caso, se decreta, exige el trámite de audiencia a que se refiere el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y concordantes del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; asimismo, el artículo 24.2 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, dispone: "Las autoridades competentes, previa audiencia a los interesados, procederán a la clausura y precinto de los establecimientos, locales e instalaciones que carezcan de licencia (...)"

A la vista de todo lo expuesto, ha resultado probado que el establecimiento denominado Club Marítimo de Celorio, cuyo presidente resulta ser D. Julio Bobes Bascarán con DNI 71645986-C, carece de la necesaria licencia de actividad clasificada y de puesta en funcionamiento de dicha actividad.

Por ello, en aplicación de lo establecido en los artículos 598 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, que dispone "Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo a los que se refiere el apartado 2 del artículo 228 del texto refundido se realicen sin licencia, el órgano municipal competente dispondrá la paralización de dichas actuaciones (art. 236.1 TROU), con carácter inmediatamente ejecutivo", así como el artículo 236 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que preceptúa "Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo a los que se refiere el apartado 2 del artículo 228 de este Texto Refundido se realicen sin licencia, el órgano municipal competente dispondrá la paralización de dichas actuaciones", procede incoar procedimiento de protección de la legalidad urbanística y la adopción de orden del inmediato cese de los usos en ejecución, realización o desarrollo.

Expuesto cuanto antecede, se eleva a la Concejalía Delegada de Urbanismo y Patrimonio la adopción de la siguiente

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Incoar expediente de clausura, con carácter cautelar, en tanto en cuanto se tramitan y conceden las preceptivas licencias de actividad/instalación y apertura/funcionamiento del establecimiento denominado CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, cuyo presidente es D. Julio Bobes Bascarán con DNI 71645986-C, concediéndole trámite de audiencia, por plazo de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que alegue lo que en su derecho convenga.

SEGUNDO.- Ordenar de inmediato, una vez notificada la presente Resolución, la clausura temporal del establecimiento denominado CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, excepto las instalaciones que cuentan con licencia de apertura de servicio de temporada, es decir, el chiringuito de playa que ocupa 28,78 m² y la terraza del mismo de 32,60 m².

TERCERO.- El incumplimiento de la presente Resolución lleva aparejado la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, de inmediato, con precinto de las instalaciones, a su costa, sin perjuicio de la imposición de las sanciones reglamentarias y si llegado al caso no fueran suficientes estas medidas, o se produjera incumplimiento por el interesado para hacer efectiva esta Resolución, se procederá a instar el corte de los servicios que se presten al establecimiento.

CUARTO.- Se notifique la presente Resolución a los interesados, con instrucción de recursos, a la Policía Local y Vigilante de Urbanismo y Medio Ambiente, para la comprobación del cumplimiento de lo ordenado en la misma y al Negociado de Sanciones de este Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos oportunos.

En Llanes,
VIGON RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA
Jefa de Servicio de Urbanismo y Patrimonio
15/07/2021"

RESUELVO:

PRIMERO.- Incoar expediente de clausura, con carácter cautelar, en tanto en cuanto se tramitan y conceden las preceptivas licencias de actividad/instalación y apertura/funcionamiento del establecimiento denominado CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, cuyo presidente es D. Julio Bobes Bascarán con DNI 71645986-C, concediéndole trámite de audiencia, por plazo de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que alegue lo que en su derecho convenga.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

SEGUNDO.- Ordenar de inmediato, una vez notificada la presente Resolución, la clausura temporal del establecimiento denominado CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, excepto las instalaciones que cuentan con licencia de apertura de servicio de temporada, es decir, el chiringuito de playa que ocupa 28,78 m2 y la terraza del mismo de 32,60 m2.

TERCERO.- El incumplimiento de la presente Resolución lleva aparejado la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, de inmediato, con precinto de las instalaciones, a su costa, sin perjuicio de la imposición de las sanciones reglamentarias y si llegado al caso no fueran suficientes estas medidas, o se produjera incumplimiento por el interesado para hacer efectiva esta Resolución, se procederá a instar el corte de los servicios que se presten al establecimiento.

CUARTO.- Se notifique la presente Resolución a los interesados, con instrucción de recursos, a la Policía Local y Vigilante de Urbanismo y Medio Ambiente, para la comprobación del cumplimiento de lo ordenado en la misma y al Negociado de Sanciones de este Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos oportunos.

SEGUNDO.- Con fecha 6 de agosto del corriente, la TAG de Urbanismo y Patrimonio eleva a la Concejalía Delegada de Urbanismo la siguiente propuesta: "que por parte de la Policía Local se emita informe aclaratorio y detallado al respecto, acompañado de cuantas acreditaciones, documentos fotográficos, actas policiales y demás pruebas documentales que considere oportunas, indicando si en el Club Marítimo de Celorio se está ejerciendo alguna actividad sujeta a licencia municipal en cualquiera de las instalaciones del mismo, distinta al ejercicio de establecimiento de temporada que se está desarrollando en el chiringuito de la playa y la terraza del mismo, los cuales cuentan con la correspondiente licencia municipal, debiendo personarse, en su caso, en las instalaciones cuantas veces sean necesarias con el fin de esclarecer los hechos".

TERCERO.- Obran en el expediente informes varios de la Inspección Urbanística, así como de la Policía Local relativos a las actividades desarrolladas en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio durante los meses de verano, sin que se haya podido constatar que en el interior del inmueble se desarrollara actividad sujeta al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

CUARTO.- Con fecha 8 de septiembre, D. Raúl Gutiérrez Salgado, D. Juan Manuel Ruera Moreno y D. Isaac Armando Bergel Alvarez interesan la ejecución con carácter inmediato de lo dispuesto en la resolución de 15 de julio del corriente de la Concejalía Delegada de Urbanismo, así como la imposición de las sanciones correspondientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

I.- Mediante Resolución de la Concejalía Delegada de Urbanismo de fecha 15 de julio se decreta, entre otras consideraciones:

Primero.- Incoar expediente de clausura, con carácter cautelar, en tanto en cuanto se tramitan y conceden las preceptivas licencias de actividad/instalación y apertura/funcionamiento del establecimiento denominado CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, cuyo presidente es D. Julio Bobes Bascarán con DNI 71645986-C, concediéndole trámite de audiencia, por plazo de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que alegue lo que en su derecho convenga.

Segundo.- Ordenar de inmediato, una vez notificada la presente Resolución, la clausura temporal del establecimiento denominado CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, excepto las instalaciones que cuentan con licencia de apertura de servicio de temporada, es decir, el chiringuito de playa que ocupa 28,78 m² y la terraza del mismo de 32,60 m².

Y ello al objeto de impedir el desarrollo de una actividad potencialmente clasificada dentro de las instalaciones del club, sin el preceptivo título habilitante, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas).

II.- En el expediente con número de codificado URB/2021/475, se ha resuelto, en virtud de Resolución de 13 de julio, otorgar licencia de apertura de servicio de temporada, emplazado en la playa de Palombina, en Celorio, Llanes durante el periodo autorizado por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en su Resolución de fecha 16 de julio de 2018 condicionada a lo siguiente:

"(...)

-No se podrá instalar en el bar ningún tipo de publicidad sin la expresa autorización del Ayuntamiento de Llanes. Tampoco se podrá instalar en el bar equipos de reproducción sonoros o audiovisuales, ni realizar espectáculos musicales en directo u otra actividad análoga, sin la previa y expresa autorización municipal.

(...) Dicha licencia de apertura de servicio de temporada (chiringuito de playa), se circunscribe al espacio recogido en la memoria técnica obrante en el expediente mencionado, es decir, a 28,78 m² para el chiringuito y a 32,60 m² para la terraza".

III.- En las actas de denuncia de la Policía Local, consta literalmente que "se recibe aviso de vecino de Celorio quejándose por música amplificada (...) que el Presidente del Club ha solicitado a través del registro del Ayuntamiento de Llanes permiso para realizar animación cultural con actuaciones en directo con música en acústico (...) que se comprueba que en el



interior del establecimiento hay una mesa de mezclas con un ordenador y dos altavoces (...)"

Asimismo, reiterados escritos presentados por D. Raúl Gutiérrez Salgado se refieren a las actividades desarrolladas en las instalaciones del Club con música amplificada.

IV.- Tal como ya se ha informado, se trata en este caso de autorizaciones relativas a espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter extraordinario, que no se ajustan a las condiciones de la licencia del establecimiento, local o instalación en el que se desarrolla la actividad. Estos espectáculos públicos y/o actividades recreativas son los que se celebran o desarrollan excepcionalmente en establecimientos o instalaciones, sean o no de espectáculos públicos y actividades recreativas, destinados y legalmente habilitados para desarrollar otras actividades diferentes a las que se pretendan organizar y celebrar y que, por tanto, no están previstos en sus condiciones de apertura y funcionamiento.

Estas actividades ocasionales o extraordinarias están sujetas a autorización administrativa, a tenor de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias y del artículo 3 del Decreto 91/2004, de 11 de noviembre, por el que se establece el catálogo de los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos, locales e instalaciones públicas en el Principado de Asturias.

V.- Respecto al régimen sancionador aplicable a los eventuales incumplimientos de dichas autorizaciones y a la unidad administrativa competente para su despacho y resolución, según la Sexta modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Llanes, en el año 2016, se atribuye al puesto de TAG de Vicesecretaría.

Sentado esto, las denuncias formuladas se refieren a emisiones acústicas producidas por actuaciones musicales en el recinto destinado a terraza del "Chiringuito", que cuenta con licencia de apertura de servicio de temporada, pero no con la preceptiva autorización administrativa para la actividad excepcional de actuaciones con música amplificada, por lo que habría que aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, correspondiendo su incoación, tramitación y resolución al departamento de Sanciones de este Ayuntamiento.

VI.- Respecto a lo solicitado por D. Raúl Gutiérrez Salgado, D. Juan Manuel Ruera Moreno y D. Isaac Armando Bergel Alvarez interesando la ejecución de lo dispuesto en la resolución de 15 de julio del corriente de la Concejalía Delegada de Urbanismo, no puede estimarse puesto que tal como ya se ha manifestado, las actuaciones realizadas desde el Negociado de Disciplina Urbanística se refieren exclusivamente a controlar e impedir el desarrollo de una actividad potencialmente clasificada dentro de las instalaciones del club (bar y restaurante), sin el preceptivo título habilitante, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres,

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

nocivas y peligrosas), dado que no ha podido constarse que en el interior del establecimiento denominado Club Marítimo de Celorio, se halla desarrollado actividad clasificada alguna, por tanto no puede clausurarse una actividad inexistente.

VII.- En cuanto a la petición de la imposición de las sanciones correspondientes, derivadas de todas las quejas y denuncias procedentes de las autorizaciones extraordinarias concedidas y de aquellas otras actividades que se realizaron sin autorización en el "chiringuito de playa", causando molestias producidas por la contaminación acústica, este Ayuntamiento puede en cualquier momento iniciar un procedimiento sancionador siempre y cuando las mediciones superen los umbrales de contaminación acústica previstos en la normativa ambiental vigente y en consecuencia adoptar las medidas provisionales que se consideren oportunas.

Si tras la realización de medición sonora se constata la superación de los decibelios máximos previstos en el Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, el Ayuntamiento al amparo de lo previsto en la citada Ley, puede iniciar un proceso sancionador, así como proceder a adoptar las medidas provisionales previstas en el artículo 31 de dicha Ley que a continuación se relacionan:

- Precintado de aparatos y equipos.
- Clausura temporal parcial o total de las instalaciones o del establecimiento.
- Suspensión temporal de la autorización ambiental integrada, la autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, la licencia de actividades clasificadas u otras figuras de intervención administrativa en las que se hayan establecido condiciones a la contaminación acústica.
- Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño.

A la vista de anteriormente expuesto, se propone a la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio la adopción del siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Comunicar a D. Raúl Gutiérrez Salgado, D. Juan Manuel Ruera Moreno y D. Isaac Armando Bergel Alvarez que no es posible acceder a lo interesado respecto a que se proceda a la ejecución de lo dispuesto en la Resolución de 15 de julio, puesto que no existen en el presente expediente elementos de juicio suficientes que prueben el desarrollo en el interior de las instalaciones del Club actividad clasificada alguna.

SEGUNDO.- Dar traslado del escrito de D. Raúl Gutiérrez Salgado, D. Juan Manuel Ruera Moreno y D. Isaac Armando Bergel Alvarez de fecha 8 de septiembre, al **NEGOCIADO DE SANCIONES** de este Ayuntamiento para que se incoen y tramiten los correspondientes

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA

3C70 5F5X 6N4U 5V3G 09KP



DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

expedientes sancionadores al amparo de lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Ruido y se adopten, en su caso, las medidas cautelares oportunas.

Asimismo, se proceda a aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, según lo dispuesto en el artículo 33 de la misma, relativo a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas careciendo de autorización o excediendo de los límites de las mismas.

TERCERO.- A la vista de las reiteradas denuncias formuladas por D. Raúl Gutiérrez Salgado, sin que se haya dado satisfacción a sus intereses según manifiesta, procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dar traslado de la Resolución que se adopte a la Alcaldía-Presidencia para su conocimiento a los efectos oportunos.

Es cuanto tengo por bien informar sin perjuicio de someter este dictamen a criterio mejor fundado en Derecho.

En Llanes,
VIGON RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA
Jefa de Servicio de Urbanismo y Patrimonio
16/09/2021"

RESUELVO:

PRIMERO.- Comunicar a D. Raúl Gutiérrez Salgado, D. Juan Manuel Ruera Moreno y D. Isaac Armando Bergel Alvarez que no es posible acceder a lo interesado respecto a que se proceda a la ejecución de lo dispuesto en la Resolución de 15 de julio, puesto que no existen en el presente expediente elementos de juicio suficientes que prueben el desarrollo en el interior de las instalaciones del Club actividad clasificada alguna.

SEGUNDO.- Dar traslado del escrito de D. Raúl Gutiérrez Salgado, D. Juan Manuel Ruera Moreno y D. Isaac Armando Bergel Alvarez de fecha 8 de septiembre, al **NEGOCIADO DE SANCIONES** de este Ayuntamiento para que se incoen y tramiten los correspondientes expedientes sancionadores al amparo de lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Ruido y se adopten, en su caso, las medidas cautelares oportunas.

Asimismo, se proceda a aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, según lo dispuesto en el

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
DISCIPLINA URBANÍSTICA



DUR15S028H

DUR/2020/317

16-09-21 10:48

artículo 33 de la misma, relativo a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas careciendo de autorización o excediendo de los límites de las mismas.

TERCERO.- A la vista de las reiteradas denuncias formuladas por D. Raúl Gutiérrez Salgado, sin que se haya dado satisfacción a sus intereses según manifiesta, procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dar traslado de esta Resolución a la **Alcaldía-Presidencia** para su conocimiento a los efectos oportunos.

CUARTO.- Notificar la presente Resolución a todas las partes interesadas en el procedimiento con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.

Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

En Llanes, a

SUAREZ MENENDEZ, CARLA MARIA
La Secretaria General
16/09/2021 12:22